

华中科技大学 2020—2021 学年第 2 学期
《思想道德修养和法律基础》考试试卷

考试范围：《思想道德修养和法律基础》；满分：100 分；考试时间：120 分钟

院/系：_____专业：_____姓名：_____考号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注意事项：

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2. 请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷（选择题）

评卷人	得分

一、选择题（共 10 题，每题 1 分，共 10 分。下列每小题的四个选项中，有一项是最符合题意的，错选、多选或未选均无分）

1. 下列选项中，体现了理想和现实关系的名言是（ ）。
A. “立志要如山，行道要如水。不如山，不能坚定；不如水，不能曲达”
B. “理想是美好的，但没有意志，理想不过是瞬间即逝的彩虹”
C. “只有知道了通往今天的路，我们才能清楚而有智地规划未来”
D. “非淡泊无以明志，非宁静无以致远”
2. 民族精神和时代精神是社会主义核心价值体系的精髓。民族精神的核心是（ ）。
A. 为人民服务
B. 集体主义
C. 爱国主义
D. 团结统一
3. 道德调节的主要形式是（ ）。
A. 道德评价
B. 社会舆论
C. 传统习惯
D. 内心信念
4. 人类在长期社会生活实践中逐渐积累起来的、为社会交往和社会公共生活所应当遵守的最基本的行为准则，称为（ ）。
A. 社会公德
B. 职业道德

C. 家庭美德

D. 个人品德

5. 我国社会主义法律体系的核心（统帅）是（ ）。

A. 行政法

B. 经济法

C. 刑法

D. 宪法

6. 民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范。下列选项属于民法必须遵循的原则是（ ）。

A. 职权法定、程序法定、公正公开、有效监督等

B. 主体地位平等、公平、诚实信用等

C. 罪刑法定、法律面前人人平等、罪刑相适应等

D. 公平和谐和国家适度干预

7. 以劳动关系、社会保障、社会福利和特殊群体权益保障等关系作为调整对象的法律规范是（ ）。

A. 民法

B. 商法

C. 劳动法

D. 社会法

8. 在整个国家机构体系中处于核心地位并监督其他国家机关工作的是（ ）。

A. 国家检察机关

B. 国家行政机关

C. 国家审判机关

D. 国家权力机关

9. 以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、规则和方法思考和处理问题的思维模式是（ ）。

A. 法治思维

B. 法治理念

C. 法律思维

D. 法律意识

10. 在我国宪法法律规定的公民权利中，既是实现人民主权原则及其各种具体的民主制度的不可或缺的前提条件，又体现了人民主权原则及其各种具体的民主制度的必然要求的是（ ）。

A. 政治权利

B. 宗教信仰及文化权利

C. 人身权利

D. 社会经济权利

评卷人	得分

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分。在下列每小题的四个选项中，至少有两项是符合题意的，错选、多选、少选或未选均无分）

11. 人生的自我价值的主要表现有（ ）。
- A. 个人对社会的责任和贡献
B. 个人对自身物质需要的满足程度
C. 个人对自身精神需要的满足程度
D. 社会对他人的尊重和满足
12. 民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和。民族精神（ ）。
- A. 集中体现了一个民族在一定的自然环境和社会历史条件下生存和发展的独特方式
B. 反映了一个民族的心理特征、文化传统、精神风貌
C. 是一个民族赖以生存和发展的精神支柱
D. 是社会主义荣辱观的重要内容
13. 2013 年国庆周，继去年此时央视推出《你幸福吗？》采访后，中央电视台策划节目《爱国让你想起了什么？》，走遍全国各地，采访各个阶层的人民，提出的问题都与爱国有关，包括“你对别人说过爱国吗？”“哪一种爱国方式打动过你？”“说到爱国，你会想起哪一首歌？哪一个人？”“你对爱国是怎么理解的？”等等。尽管回答不尽相同，但确实引起了人们对爱国主义内涵及相关内容的更大关注。爱国主义的基本内涵是（ ）。
- A. 爱祖国的大好河山
B. 爱自己的骨肉同胞
C. 爱祖国的灿烂文化、爱自己的国家
D. 爱社会主义
14. 以下属于中华民族优良道德传统中倡导言行一致、强调恪守诚信的有（ ）。
- A. “人而无信，不知其可也”
B. “察色修身”
C. “与朋友交，言而有信”
D. “信近于义，言可复也”
15. 一位社会学家发现大楼的一块玻璃坏了，起初他没太当回事，没过多久，他发现许多处窗户都破损了。经过调研后，他得出结论：一样东西如果有一点破损，人们就会有意无意地加快它的破损速度；一样东西如果完好无损，或是及时维护，人们就会精心的护理。这就是著名的“破窗定律”。下列关于道德修养的名言与“破窗定律”内涵相近的是（ ）。
- A. 善不可谓小而无益，不善不可谓小而无伤
B. 非知之难，行之惟难；非行之难，终之斯难
C. 小善虽无大益，而不可不为；细恶虽无近祸，而不可不去也
D. 见贤思齐焉，见不贤而内自省也
16. 我国宪法确立的基本政治制度主要有（ ）。

- A. 人民代表大会制度
B. 共产党领导的多党合作和政治协商制度
C. 民族区域自治制度
D. 基层群众自治制度
17. “天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施，守法是法律实施和实现的基本途径。对守法的正确理解是（ ）。
- A. 守法是遵守宪法和法律
B. 守法是行使法定的权利，履行法定的义务
C. 守法意味着一切组织和个人严格依法办事的活动和状态
D. 守法的主体是一切组织和个人
18. 党的领导、人民当家作主和依法治国三者是一个统一的整体，不可分割，它们之间相互依存、相互作用。下列对此关系表述正确的有（ ）。
- A. 党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证
B. 人民当家作主是党的领导和依法治国的本质要求
C. 依法治国是党领导人民当家作主的治国方略
D. 离开了党的领导，人民当家作主和依法治国就没有了领导核心
19. 2011 年 3 月 10 日，在十一届全国人大四次会议上，人大常委会委员长吴邦国同志对外宣布，一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的中国特色社会主义法律体系已经形成。随着经济社会的发展，法律体系要不断丰富、完善、创新。原因在于（ ）。
- A. 我国处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情决定的
B. 生产方式是决定法律的本质、内容和发展方向的根本因素
C. 符合我国社会主义法律科学性、先进性的要求
D. 这是作为上层建筑的法律本身所具有的特性
20. 法律义务是指法律规定的、以作为或者不作为的方式履行的责任。其特点主要体现在（ ）。
- A. 其内容和履行方式是随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整 and 变化
B. 法律义务的设定会因一个国家或地区的具体情况的不同而不同
C. 法律义务必须由国家机关依照法律程序设定
D. 在履行的过程中可能会因一些特殊情形的出现而出现转化、派生或者免除

第 II 卷（非选择题）

评卷人	得分

三、简答题（共 4 题，每题 8 分，共 32 分）

21. 联系实际谈谈你对社会主义集体主义道德要求的层次性的认识。
22. 网络生活中的道德要求有哪些？
23. 如何理解我国宪法的地位和基本原则？
24. 如何理解依法治国和以德治国相结合？

评卷人	得分

四、论述题（共 2 题，每题 12 分，共 24 分）

25. 为什么要树立正确的人生观？
26. 谈谈法律权利和法律义务的含义和特征及两者的关系。

评卷人	得分

四、材料分析题（共 1 题，每题 14 分，共 14 分）

27. 结合材料回答问题：

材料 1

法律是显露的道德，道德是隐藏的法律。

材料 2

2000 年 6 月，《在中央思想政治工作会议上的讲话》中指出：“法律与道德作为上层建筑的组成部分，都是维护社会秩序、规范人们思想和行为的重要手段，它们互相联系、互相补充。法治以其权威性和强制手段规范社会成员的行为。德治以其说服力和劝导力提高社会成员的思想认识和道德觉悟。道德规范和法律规范应该互相结合，统一发挥作用。”

- （1）道德和法律的关系。
- （2）在社会主义市场经济条件下实现依法治国和以德治国相结合的必要性和途径。

【标准答案】

第 I 卷（选择题）

一、选择题（共 10 题，每题 1 分，共 10 分。下列每小题的四个选项中，有一项是最符合题意的，错选、多选或未选均无分）

1. C
2. C
3. A
4. A
5. D
6. B
7. D
8. D
9. A
10. A

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分。在下列每小题的四个选项中，至少有两项是符合题意的，错选、多选、少选或未选均无分）

11. BC
12. ABC
13. ABC
14. ACD
15. AC
16. BCD
17. ABCD
18. ABCD
19. ABC
20. ABCD

第 II 卷（非选择题）

三、简答题（共 4 题，每题 8 分，共 32 分）

21. （1）随着社会主义市场经济的发展，我国的经济生活和道德生活正在发生着深刻的变化，在道德领域出现了许多新问题，必须适应实际变化，不断补充、丰富和完善集体主义

原则。在社会主义市场经济条件下，集体主义仍然而且应当成为社会主义道德的基本原则。发展社会主义市场经济，之所以需要集体主义，是因为其有助于克服市场自身的弱点和消极方面，有助于形成追求高尚、激励先进的良好社会风气，保证社会主义市场经济的有序健康发展。

（2）根据我国现阶段经济社会生活和人们思想道德的实际，可将集体主义分为三个层次的道德要求：

①无私奉献、一心为公，这是集体主义的最高层次，是共产党员、先进分子应努力达到的道德目标。

②先公后私、先人后己，这是已经具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求。

③顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动，这是对公民最基本的道德要求。

（3）集体主义离我们并不遥远，就存在体现于具体的学习工作生活之中。人人都可以而且应当践行集体主义原则，沿着道德的阶梯循序渐进地向上攀登。当代大学生应正确认识和处理国家、集体、个人的利益关系，自觉坚持个人利益服从集体利益、局部利益服从整体利益、当前利益服从长远利益，反对小团体主义、本位主义和极端个人主义。

22. 网络生活也是公共生活，从本质上讲，网络交往仍然是人与人之间的现实交往，网络生活也是人的真实生活，因而也必须遵守道德规范。网络生活中的道德要求是社会公德规范在网络空间的运用和扩展。在网络生活中，为了维护正常的网络公共秩序，人们需要共同遵守基本道德准则，具体要求如下：

（1）正确使用网络工具

大学生应当正确使用网络，提高信息的获取能力，加强信息的辨识能力，增进信息的应用能力，使网络成为开阔视野、提高能力的重要工具。

（2）健康进行网络交往

①大学生应通过网络开展健康有益的人际交往，树立自我保护意识，不要轻易相信网友，避免受骗上当，避免给自己的人身和财产安全带来危害。

②网络虽然拉近了自己与陌生人的距离，却有可能使自己疏远家人、同学、朋友等身边的人，这也在一定程度上会弱化现实的人际交往能力，因此不能以网络交往代替现实交往。

（3）自觉避免沉迷网络

适度上网对学习和生活是有益的。大学生应当合理安排上网时间，约束上网行为，避免沉迷网络。

（4）养成网络自律精神

个体的道德自律成为维护网络道德规范的基本保障，大学生应当在网络生活中培养自律精神，做到自律“不逾矩”，促进网络生活的健康与和谐。

（5）积极引导网络舆论

作为新时代的大学生，应当带头引导网络舆论，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，对错误看法要及时引导和纠正，积极营造清朗网络空间。

23. 宪法是中国特色社会主义法律体系的核心，在全面依法治国中具有突出地位和重要作用。

（1）宪法的地位

①我国宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。我国现行宪法颁布以来，在坚持中国共产党领导，保障人民当家作主，促进改革开放和社会主义现代化建设，推动社会主义法治国家建设进程，维护国家统一，民族团结、社会稳定等方面发挥了有力的推动作用。维护宪法尊严和权威，是维护国家法制统一，尊严、权威的前提，也是维护最广大人民根本利益、确保国家长治久安的重要保障。

②我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据。宪法在中国特色社会主义法律体系中居于统帅地位。宪法确立了社会主义法制的基本原则，明确规定中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家，国家维护社会主义法制的统一和尊严。我国宪法具有最高的法律地位、法律权威、法律效力，具有根本性、全局性、稳定性、长期性。

③我国宪法规定了国家的根本制度。我国宪法确立了中国共产党的领导地位，规定了国家的根本任务、领导核心、指导思想、基本原则、发展道路、奋斗目标。我国宪法确立了工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体，确立了社会主义制度是中华人民共和国的根本制度，确立了人民代表大会制度的政体，确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度，确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

（2）宪法的基本原则

宪法的基本原则是贯穿于宪法规范始终，对宪法的制定、修改、实施、遵守等环节起指导作用的基本准则。我国宪法的基本原则集中反映了规范权力运行、保障公民权利的基本精神，体现了社会主义法治的根本性质。

①党的领导原则。中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。党的领导是人民当家作主的根本保证，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度最大优势。

②人民主权原则。主权是指国家的最高权力。在我国，人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。我国宪法体现了人民主权原则，强调国家的一切权力属于人民。

③尊重和保障人权原则。我国宪法将“国家尊重和保障人权”规定为一项基本原则，对公民的基本权利和自由作出全面规定，依法保障公民的生存权和发展权。

④社会主义法治原则。我国宪法明确规定实行依法治国，建设社会主义法治国家。社会主义法治原则要求坚持宪法法律至上、法律面前人人平等，推进国家各项工作法治化，维护社会公平正义，维护社会主义法制的统一，尊严、权威。

⑤民主集中制原则。民主集中制是集中全党全国人民集体智慧，实现科学决策、民主决策的基本原则和主要途径。我国宪法规定，中华人民共和国的国家机构实行民主集中制原则。

24. 法治和德治，是治国理政不可或缺的两种方式，如车之两轮或鸟之两翼，忽视其中任何一个，都将难以实现国家的长治久安。只有让法治和德治共同发挥作用，才能使法律与道德相辅相成，法治与德治相得益彰，做到法安天下，德润人心。对依法治国和以德治国相结合的理解，具体如下：

（1）正确认识法治和德治的地位

对国家和社会治理而言，法治和德治都非常重要且不可或缺。法治是治国理政的基本方式，依法治国是基本方略，法治具有根本性、决定性和统一性，它强调对任何人都一律平等，任何人都必须遵守法律。德治是治国理政的重要方式，以德治国就是通过在全社会培育、弘扬社会主义核心价值观和社会主义道德，对不同人群提出有针对性的道德要求。

（2）正确认识法治和德治的作用

法治和德治对社会成员都具有约束作用，法律规范和道德规范也都具有必须遵守的性质，但约束作用的内在要求和表现形式不同，行为人违反两种规范以后承担的后果也不相同。

（3）正确认识法治和德治的实现途径

法治和德治的实现方式和实施载体不同。法治主要依靠制定和实施法律规范的形式来推进和实施，国家要保护什么、不保护什么，倡导什么、禁止什么，都得有明确的法律依据，实行法有禁止不得为，体现的是规则之治。德治主要依靠培育和弘扬道德等途径来推进和实施，道德是内心的法律，以价值、精神和理念等形式表现出来，引导人们自觉地在行动上符合道德才可为，违反道德不可为。

（4）推动法治和德治的相互促进

①强化道德对法治的支撑作用。坚持依法治国和以德治国相结合，应重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好人文环境；在道德体系中体现法治要求，发挥道德对法治的滋养作用，努力使道德体系同社会主义法律规范相衔接、相协调、相促进；在道德教育中突出法治内涵，注重培育人们的法律信仰、法治观念、规则意识，引导人们自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任，营造全社会都讲法治、守法治的文化环境。

②把道德要求贯彻到法治建设中。以法治承载道德理念，道德才有可靠制度支撑。法律法规要树立鲜明道德导向，弘扬美德义行，立法、执法、司法都要体现社会主义道德要求，

使社会主义法治成为良法善治。

③运用法治手段解决道德领域突出问题。法律是底线的道德，也是道德的保障。要加强相关立法工作，依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。

四、论述题（共2题，每题12分，共24分）

25. 人生观是人们关于人生目的、人生态度、人生价值等人生问题的总观点和总看法。人生目的回答人为了什么活着，人生态度回答人应当如何活着，人生价值回答什么样的人才有价值。这三个方面相互联系、相辅相成，统一为一个有机整体。人生观决定着人生道路的方向，也决定着人们行为选择的价值取向和用什么样的方式对待实际生活。

（1）人生观决定着人生道路的方向，也决定着人们行为选择的价值取向和用什么样的方式对待实际生活。

（2）树立正确的人生观，明确人生目的、端正人生态度、认识人生价值，才能为创造有意义有价值的人生奠定良好的基础。

（3）有什么样的人生观就会有怎样的人生。人的生命只有一次，理应严肃认真地思考人生，努力领悟人生的真谛，选择正确的人生道路，树立崇高的人生追求，实现应有的人生价值。

26. 自觉尊法学法守法用法，要落实到依法行使权利与履行义务上。大学生应依法行使权利和履行义务，妥善处理学习、生活中遇到的法律问题和各种矛盾，也是提高自己法治素养的途径。

（1）法律权利的含义与特征

①法律权利的含义

法律权利是指反映一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保证的法律手段。强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用，这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别。

②法律权利的特征

a. 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。不能脱离一个国家和地区的经济社会发展阶段和水平空谈权利及实现。

b. 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。同样一种权利，在不同的社会制度下和不同的国家法律中表现形式有所不同。我们不能离开社会制度和国家法律理解法律权利。

c. 法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，是法律权利区别于其他权利的根本所在。

d. 法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利。国家机关行使权力不得任性，公民个人行使法律权利也不得任性。

（2）法律义务的含义与特征

①法律义务的含义

法律义务是指反映一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保障法律所规定的义务人应该按照权利人要求从事一定行为或不行为以满足权利人利益的法律手段。

②法律义务的特点

- a. 法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式是随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整和变化的。
- b. 法律义务源于现实需要。一个国家或地区的制度性质、历史传统、文化背景、宗教信仰和安全形势等因素，会对法律义务的设定发生重要影响。
- c. 法律义务必须依法设定。法律义务必须由具有法律职权的国家机关依照法律程序设定，其他国家机关不得对公民违法设定法律义务。坚持义务法定，是法治国家和保障人权的重要方面。
- d. 法律义务可能发生变化。公民和社会组织承担的法律义务，在履行的过程中可能会因法定情形变更、消灭，或产生新的法律义务。

（3）法律权利与法律义务的关系

法律权利与法律义务的关系，不可分割，相互依存。没有权利，义务的设定就失去了目的和根据；没有义务，权利的实现也就成为空话。在社会生活中，每个人既是享受各种法律权利的主体，又是承担各种法律义务的主体。法律权利和法律义务的关系有以下几点：

①二者是相互依存的关系

法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件；法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据，法治社会中不存在没有权利根据的法律义务。

②二者是目的与手段的关系

离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力；离开了法律义务，法律权利也形同虚设。

③二者具有复合性的关系

即一个行为可以同时是权利行为和义务行为。

四、材料分析题（共1题，每题14分，共14分）

27.

（1）道德与法律是社会规范最主要的两种存在形式，是既有区别又有联系的两个范畴。

①区别

- a. 产生的条件不同。原始社会没有现代意义上的法律，只有道德规范或宗教禁忌，或者说氏族习惯。法律是在原始社会末期，随着氏族制度的解体以及私有制、阶级的出现，与国家同时产生的；而道德的产生则与人类社会的形成同步，道德是维系一个社会的最基本的规范体系，没有道德规范，整个社会就会分崩离析。
- b. 表现形式不同。法律是国家制定或认可的一种行为规范，它具有明确的内容，通常要以

各种法律渊源的形式表现出来，如国家制定法、习惯法、判例法等；而道德规范的内容存在于人们的意识之中，并通过人们的言行表现出来，它一般不诉诸文字，内容比较抽象、模糊。

c. 调整范围相同。从深度上看，道德不仅调整人们的外部行为，还调整人们的动机和内心活动，它要求人们根据高尚的意图而行为，要求人们为了善而去追求善；法律尽管也考虑人们的主观过错，但如果没有违法行为存在，法律并不惩罚主观过错本身，即不存在“思想犯”。从广度上看，由法律调整的，一般也由道德调整。当然，也有些由法律调整的领域几乎不包括任何道德判断，如专门的程序规则、票据的流通规则、政府的组织规则等。在这些领域，法律的指导观念是便利与效率，而非道德。

d. 作用机制不同。法律是靠国家强制力保障实施的；而道德主要靠社会舆论和传统的力量以及人们的自律来维持。

e. 内容不同。法律是以权利义务为内容的，一般要求权利义务对等，没有无权利的义务，也没有无义务的权利。而道德一般只规定了义务，并不要求对等的权利。例如，面对一个落水者，道德要求你有救人的义务，却未赋予你向其索要报酬的权利：向被救起的落水者索要报酬往往被视为不道德。

②联系

道德与法律都属于上层建筑，都是为一定的经济基础服务的。它们是两种重要的社会调控手段，两者是相辅相成、相互促进、相互推动的。法律有效实施有赖于道德支持，道德践行也离不开法律约束。其联系具体表现在：

a. 法律是传播道德的有效手段。道德可分为两类：第一类是社会有序化要求的道德，即社会要维系下去所必不可少的“最低限度的道德”，如不得暴力伤害他人、不得用欺诈手段谋取权益、不得危害公共安全等；第二类包括那些有助于提高生活质量、增进人与人之间紧密关系的原则，如博爱、无私等。其中，第一类道德通常上升为法律，通过制裁或奖励的方法得以推行。而第二类道德是较高要求的道德，一般不宜转化为法律，否则就会混淆法律与道德，结果是“法将不法，德将不德”。法律的实施，本身就是一个惩恶扬善的过程，不但有助于人们法律意识的形成，还有助于人们道德的培养。因为法律作为一种国家评价，对于提倡什么、反对什么，有一个统一的标准；而法律所包含的评价标准与大多数公民最基本的道德信念是一致或接近的，故法的实施对社会道德的形成和普及起了重大作用。

b. 道德是法律的评价标准和推动力量，是法律的有益补充。第一，法律应包含最低限度的道德。没有道德基础的法律，是一种“恶法”，是无法获得人们的尊重和自觉遵守的。第二，道德对法的实施有保障作用。“徒善不足以为政，徒法不足以自行”。执法者的职业道德的提高，守法者的法律意识、道德观念的加强，都对法的实施起着积极的作用。第三，道德对法有补充作用。有些不宜由法律调整的，或本应由法律调整但因立法的滞后而尚“无

法可依”的，道德调整就起了补充作用。

c. 道德和法律在某些情况下会相互转化。一些道德，随社会的发展，逐渐凸现出来，被认为对社会是非常重要的并有被经常违反的危险，立法者就有可能将之纳入法律的范畴。反之，某些过去曾被视为不道德的因而需用法律加以禁止的行为，则有可能退出法律领域而转为道德调整。

总之，法律与道德是相互区别的，不能相互替代、混为一谈，也不可偏废；同时，法律与道德又是相互联系的，在功能上是互补的，都是社会调控的重要手段。

（2）法治和德治两手抓、两手都要硬，这既是历史经验的总结，也是对治国理政规律的深刻把握。法治与德治就如车之两轮、鸟之双翼，不可偏废，国家和社会治理需要法律和道德协同发力，需要法治和德治两手抓。

①必要性

在社会主义市场经济的条件下建设中国特色社会主义法治国家，必须一手抓法治、一手抓德治，坚持依法治国与以德治国相结合。

a. 这是由社会主义法律和社会主义道德在性质、作用和目标上的一致性决定的；

b. 无论是从地位、作用还是从实现途径上看，法治与德治既有共同点，又有区别。

因此，只有让法律和道德共同发挥作用，才能使法律和道德相辅相成，法治和德治相得益彰。只有让法律和道德共同发挥作用，才能满足建设社会主义市场经济、建设社会主义政治、建设社会主义文化的必然要求。

②途径

a. 强化道德对法治的支撑作用。坚持依法治国和以德治国相结合，应重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好人文环境。

b. 把道德要求贯彻到法治建设中。以法治承载道德理念，道德才有可靠制度支撑。法律法规要树立鲜明道德导向，弘扬美德义行，立法、执法、司法都要体现社会主义道德要求，使社会主义法治成为良法善治。

c. 运用法治手段解决道德领域突出问题。法律是底线的道德，也是道德的保障。要加强相关立法工作，依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。